

قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٩

بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات
بين حكومة مملكة البحرين و حكومة جمهورية التشيك

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك الموقعة في مدينة براغ بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٠٧ ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك الموقعة في مدينة براغ بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٠٧، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٣٠ هـ

الموافق: ٢٣ أبريل ٢٠٠٩ م

اتفاقية

تشجيع وحماية الاستثمارات

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك (والمشار إليهما فيما يلي "

بالطرفين المتعاقدين")

رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق المصلحة المتبادلة للبلدين ،

وحرصاً منهما على تهيئة الظروف الملائمة لاستثمارات مستثمري أي من

الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ،

وإدراكاً منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة طبقاً لهذه الاتفاقية

سيعزز الأنشطة التجارية في هذا المجال ،

فقد إتفقتا على ما يلي :

المادة (1)

تعريف

لأغراض هذه الاتفاقية :

1 - يعني مصطلح " استثمار " كافة أنواع الأصول المستثمرة المتعلقة بأنشطة

المستثمر الاقتصادية لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقاً لقوانين

وأنظمة الطرف المتعاقد الأخير ، وتشمل بوجه خاص ودون حصر :

(أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة ، وأية حقوق أخرى واردة على الملكية مثل
الرهونات ، وامتيازات أو ضمانات الدين .

(ب) الأسهم ، والأوراق المالية وسندات الدين أو أي شكل من أشكال المساهمة
في شركة .

(ج) المطالبات بمبالغ نقدية أو بأي أداء بموجب عقد ذي قيمة مالية له صلة
بالاستثمار .

(د) حقوق الملكية الفكرية ، وتشمل استغلال الحقوق المالية للمؤلف والعلامات
التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والطرق التقنية
والمعرفة الفنية والأسرار التجارية والأسماء التجارية المتعلقة
بالاستثمارات .

(هـ) أية حقوق تمنح بموجب قانون أو عقد أو تراخيص ، بما في ذلك امتيازات
البحث واستخراج واستزراع واستغلال الموارد الطبيعية .

و (صناديق الاستثمار الإسلامية .

ولا تؤثر أية تعديلات يتم إدخالها على نوع الأصول المستثمرة على

تصنيفها كاستثمارات .

2 - يعني مصطلح " مستثمر " أي شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر في إقليم

الطرف المتعاقد الآخر.

أ (يقصد بـ " الشخص الطبيعي " أي شخص طبيعي يحمل جنسية أي من

الطرفين المتعاقدين وفقاً لقوانين ذلك الطرف المتعاقد .

ب) يقصد بـ " الشخص الاعتباري " بالنسبة لأي طرف متعاقد هو أي كيان تم

تأسيسه أو تشكيله طبقاً لقوانين الطرف المتعاقد ومعرّف به كشخص

اعتباري تابع لهذا الطرف المتعاقد طبقاً لقوانينه .

3 - يعني مصطلح " العوائد " المبالغ التي يحققها استثمار ، وعلى وجه الخصوص

ودون حصر الأرباح وعوائد القروض ومكاسب رأس المال والأسهم وأرباح

الأسهم والإتاوات والرسوم .

4 - يعني مصطلح " إقليم " :

1 (فيما يتعلق بمملكة البحرين : إقليم مملكة البحرين ، ويشمل المناطق البحرية

وقاع البحر وباطن الأرض ، الذي تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة

والولاية طبقاً لأحكام القانون الدولي.

(2) فيما يتعلق بجمهورية التشيك : إقليم جمهورية التشيك الذي تمارس عليه حقوق السيادة والولاية طبقاً لأحكام القانون الدولي .

المادة (2)

تشجيع وحماية الاستثمارات

1 - يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع وخلق ظروف ملائمة لمستثمري

الطرف المتعاقد الآخر للاستثمار في إقليمه والسماح بهذه الاستثمارات طبقاً

لقوانينه وأنظمته

2 - تمنح استثمارات المستثمري أي من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة

في كل الأوقات وتتمتع تلك الاستثمارات بالحماية الكاملة والأمان في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .

المادة (3)

المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية

1 - يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه لاستثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد

الأخر معاملة عادلة ومنصفة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها لاستثمارات وعوائد مستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة .

2- يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، فيما يتعلق

بالإدارة والمحافظة والاستغلال والتمتع والتصرف في استثماراتهم ، معاملة

عادلة ومنصفة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو

لمستثمري أية دولة ثالثة .

3 - لا تطبق أحكام المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية المنصوص عليها في هذه المادة على المزايا الممنوحة من قبل طرف متعاقد وفقاً لالتزاماته كعضو في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو مالي أو في سوق مشتركة أو في منطقة تجارة حرة .

4- يتفهم كل طرف متعاقد التزامات الطرف المتعاقد الآخر كعضو في اتحاد جمركي أو

اقتصادي أو مالي ، أو في سوق مشتركة أو في منطقة تجارة حرة لتضمن الالتزامات التي تنشأ عن اتفاقية دولية أو اتفاقية تيسر للتدابير التجارية المتعلقة بذلك الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي أو المالي ، أو السوق المشتركة ، أو منطقة التجارة الحرة .

5 - لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بأن يمنح

مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو عوائد استثمارات أولئك المستثمرين عوائد

أية معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح من قبل الطرف المتعاقد استناداً لأية

اتفاقيات أو ترتيبات دولية تتعلق بحل أو بشكل رئيسي بالضرائب .

المادة (4)

التعويض عن الخسائر

- 1 - إذا ما لحقت خسائر بأي من استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين بسبب حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية أو تمرد أو عصيان أو شغب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فإنه يمنح ذلك المستثمر معاملة - بشأن إعادة الوضع إلى ما كان عليه أو التعويض عن الخسائر أو أية تسوية أخرى - لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثية .
- 2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، فإن أي ما لحق بمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أية خسائر من تلك المشار إليها في الفقرة السابقة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بسبب أي مما يلي :
 - أ () الإستيلاء على أموالهم من قبل قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر .
 - ب () تدمير أملاكهم من قبل قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر ، دون أن يكون ذلك التدمير ناتجاً عن صراع مسلح أو تقتضيه الضرورة .
 فإنه يمنح ذلك المستثمر ما من شأنه أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه أو تعويضاً منصفاً وعادلاً عما وقع من خسائر خلال فترة الاستيلاء أو نتيجة تدمير الممتلكات ، ويجب أن تكون مبالغ التعويض قابلة للتحويل دون تأخير وبعملة قابلة للتداول بحرية .

المادة (5)

نزع الملكية

- 1 - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يتخذ في إقليمه أية تدابير نزع الملكية أو تأميم أو أية تدابير مماثلة في أثرها لأي منهما (ويشار لذلك فيما بعد بـ " نزع الملكية ") بشأن أي من استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا كانت لأغراض المنفعة العامة وإستناداً إلى حكم القانون وعلى أساس عدم التمييز وفي مقابل تعويض مناسب وقابل للحصول عليه فعلاً يتم سداده دون تأخير غير مبرر ، ويتلخص التعويض في القيمة السوقية للاستثمار قبل نزع الملكية مباشرة ، شريطة أن تكون من تاريخ نزع الملكية ، ويجب أن يكون التعويض قابلاً للتحويل دون تأخير وبعملة قابلة للتداول بحرية .
- 2 - للمستثمر المتضرر الحق في الطعن من خلال رفع دعوى أمام القضاء أو سلطة أخرى مستقلة تابعة للطرف المتعاقد الذي يقع الاستثمار في إقليمه وذلك لتقدير قيمة الاستثمارات طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (6)

التحويلات

- 1 - دون إخلال بالإجراءات المعمول بها في الاتحاد الأوربي أو بإجراءات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، يكفل كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل رأسمال وعوائد استثماراتهم ، وعلى أن تكون التحويلات بعملة قابلة للتداول بحرية ودون قيود أو تأخير غير مبرر ، وتشمل التحويلات بوجه خاص ودون حصر :
 أ) رأس المال وأية مبالغ أخرى للمحافظة على رأس المال أو لزيادة الاستثمار.

ب) الأرباح والعوائد وأرباح الأسهم وأية عوائد جارية أخرى .

ج) أموال سداد القروض .

د) الإتاوات أو الرسوم .

هـ) حصيلة بيع أو تصفية الاستثمار .

و) دخل الأشخاص المستخدمين من الخارج المسموح لهم بالعمل في

الاستثمار بإقليم الطرف المتعاقد الآخر .

2- لأغراض هذه الاتفاقية ، يجب أن يكون التحويل جميعه سعي الطرف السائد

بالسوق في تاريخ التحويل ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك .

3 - تعتبر التحويلات قد تمت - دون تأخير غير مبرر - وفقاً للحكم الفقرة (1) من

هذه المادة إذا ما تم التحويل خلال المدة التي تلزم عدم إتمام التحويلات ، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر .

المادة (7)

الحلول محل الدائن

1) إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكالته بدفع مبالغ إلى أي من مستثمريه

بموجب ضمان منحه لاستثمارات هذا المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ،

فإن على هذا الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بما يلي :

أ - حق الطرف المتعاقد الأول في الحلول محل صاحب الحق في شأن أي أو
مطالبة أو حق يدعيه مستثمر الطرف المتعاقد الأول أو وكالته - سواء كان
هذا الحلول نشأ بموجب قانون أو أي إجراء قانوني.

ب - حق الطرف المتعاقد الأول أو وكالته - بموجب مبدأ الحلول محل الدائن -
ممارسة حقوق وتأكيد مطالبات ذلك المستثمر والالتزام بكل ما يتعلق

بالاستثمار :
(2) يجب ألا تجوز الحقوق أو المطالبات، بوضوح الحلول الحقوق أو المطالبات
الأصلية لتلك المستثمر.



(1) أي نزاع قد ينشأ بين مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين وبين الطرف المتعاقد
الآخر بشأن أي استثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر يجب التفاوض بشأنه
بين أطراف النزاع .

(2) إذا تعذر تسوية النزاع بين أحد مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين وبين الطرف

المتعاقد الآخر في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التسوية ، فإنه يجوز

للمستثمر عرض النزاع وفقاً لاختياره على أي من :

أ - المحكمة المختصة أو هيئات فض المنازعات الإدارية التابعة للطرف

المتعاقد المعني بالنزاع.

ب - المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المنشأ بموجب معاهدة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ، الموقعة في واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 .

ج - هيئة تحكيم أو هيئة تحكيم دولية تشكل لهذا الغرض طبقاً لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) . ويجوز

لأطراف النزاع الاتفاق كتابياً على تعديل هذه الأحكام .
وتكون إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية ، ويكون حكم هيئة التحكيم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع .
(3) على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في النزاع ألا يبني دفاعه على مبدأ السيادة خلال الإجراءات المتعلقة بمنازعات الاستثمار .

المادة (9)

المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

- (1) أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يتم تسويته بقدر الإمكان عن طريق التشاور أو التفاوض .
 - (2) إذا تعذر حسم النزاع عن طريق التشاور أو التفاوض في غضون ستة أشهر ،
- جاز عرضه من قبل أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم وفقاً لأحكام هذه

المادة .

(3) تشكل هيئة التحكيم في كل نزاع على النحو الآتي :

يعين كل طرف متعاقد محكماً واحداً وذلك خلال شهرين من تاريخ تسلم طلب التحكيم . ويتولى المحكمان المعينان اختيار محكم من دولة ثالثة يكون رئيساً لهيئة التحكيم (ويشار إليه فيما يلي بـ " الرئيس ") وذلك بعد موافقة الطرفين المتعاقدين عليه. ويعين الرئيس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين المحكمين .

(4) إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز لرئيس محكمة العدل الدولية أن يقوم بذلك بناءً على طلب يقدم له من أي من الطرفين المتعاقدين . فإذا كان هذا الرئيس مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين ، أو إذا تعذر قيامه بتلك المهمة فإنه يجوز دعوة نائب الرئيس للقيام بالتعيينات اللازمة . وإذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر قيامه بتلك المهمة فإنه يجوز دعوة عضو المحكمة الذي يليه في الأسبقية في محكمة العدل الدولية على ألا يكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين للقيام بإجراء التعيينات اللازمة.

(5) تصدر هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ، ويكون قرارها نهائياً . ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم المعين من قبله وتمثيله في إجراءات هيئة التحكيم . وتقسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين ، إلا أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر تحميل أي من الطرفين المتعاقدين بقسط أكبر من التكاليف . وتحدد هيئة التحكيم إجراءات عملها .

المادة (10)

تطبيق التعهدات الخاصة والأحكام الأخرى

1 - إذا كانت هناك مسألة تخضع لهذه الاتفاقية وتخضع في ذات الوقت لاتفاقية دولية أخرى يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها ، فإنه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يحول دون استفادة أي من الطرفين المتعاقدين أو أي من مستثمريه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من الأحكام الأكثر أفضلية بشأن تلك المسألة الواردة في الاتفاقية الدولية .

2- إذا كانت المعاملة التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، طبقاً لأحكام قوانينه وأنظمتها وأية أحكام أخرى معمول بها ، أكثر أفضلية من تلك التي تمنحها هذه الاتفاقية ، يجب تطبيق الأحكام الأكثر تفضيلاً .

المادة (11)

المصالح الأمنية الضرورية

1 - لا تفسر أي من أحكام هذه الاتفاقية على أنها تمنع أي طرف متعاقد من القيام بأية أعمال يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الضرورية التي :

أ - تتعلق بالمخالفات الجنائية أو الجزائية .

ب - تتعلق بالاتجار في أسلحة وذخيرة وأدوات الحرب ، وبالتعامل في غيرها

من البضائع و المواد والخدمات والتقنيات المستعملة مباشرة أو بشكل

غير مباشر لغرض تجهيز الجيش أو غيره من المؤسسات الأمنية .

ج - تتخذ في وقت الحرب أو الطوارئ الأخرى في العلاقات الدولية .

د - تتعلق بتطبيق السياسات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر

انتشار الأسلحة النووية أو الأدوات المتفجرة النووية الأخرى .

هـ- تتوافق مع التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلام

والأمن الدوليين .

2 - يجوز أن تشمل مصالح الطرف المتعاقد الأمنية الضرورية المصالح المستمدة من

عضويته في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو مالي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة

حرة .



(1) يجب على كل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر باستيفاء

الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية ، وتدخل هذه الاتفاقية حيز

النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ وصول آخر الإخطارين .

(2) مدة نفاذ هذه الاتفاقية عشر سنوات ، وتظل نافذة ما لم يقرم أي من الطرفين

بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابةً بلغيته في إنهاء العمل بالاتفاقية ، ويبدأ

انتهاء العمل بها بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ الإخطار .

(3) فيما يخص الاستثمارات القائمة قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية ، فإن أحكام هذه

الاتفاقية تظل نافذة المفعول بالنسبة لهذه الاستثمارات لمدة عشر سنوات من

تاريخ الإنهاء .

وأشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان من قبل حكومتيهما، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة براغ بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٠٧ من نسختين أصليتين باللغات العربية والتشيكية والانجليزية، ولجميع النصوص حجية متساوية وفي حالة الاختلاف في التفسير يُرجح النص الانجليزي.

عن حكومة جمهورية التشيك

عن حكومة مملكة البحرين